平坝羊昌九龙村农林废弃物再生资源利用厂

“7·21”一般机械伤害事故

调查报告

平坝区政府事故调查组

2024 年 11 月 21 日

目 录

一、事故基本情况.....1
（一）事故发生单位概况.....1
（二）项目概况.....2
（三）事故发生单位安全管理情况.....4
（四）事故发生经过.....5
（五）事故现场情况.....5
（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....8
二、事故应急处置及评估情况.....8
（一）事故信息接报及响应情况.....8
（二）事故现场应急处置情况.....8
（三）医疗救治和善后情况.....9
（四）事故应急处置评估.....9
三、事故原因分析.....9
（一）直接原因.....9
（二）间接原因.....10
（三）事故相关检测检验和鉴定情况.....10
（四）其他可能因素排除.....10
四、事故发生单位存在的主要问题.....10
五、相关部门监管履职情况.....11
（一）平坝区农业农村局.....11
（二）平坝区羊昌乡人民政府.....11

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....12
（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任的人员.....12
（二）建议予以行政处罚的人员.....12
（三）对事故有关责任单位的处理建议.....13
七、事故整改和防范措施.....14

2024年7月21日8时49分许，平坝区羊昌乡九龙村农林废弃物再生资源利用厂发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约65万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《贵州省安全生产条例》《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定的通知》（黔安办〔2020〕11号）等法律法规文件规定，经安顺市平坝区人民政府批准，成立了事故调查组，以区委常委、副区长为组长，区政府办、区安委办（区应急局）为副组长单位，区公安局、区总工会、区工业和信息化局、区农业农村局、区林业局、市生态环境局平坝分局，羊昌乡人民政府为成员单位，对事故开展调查工作。同时邀请区纪委区监委派员参加事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、专题论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理意见，总结事故教训，提出了防范和整改措施。

经调查认定，平坝羊昌九龙村农林废弃物再生资源利用厂“7·21”一般生产安全事故是一起因安全资金投入不足、培训不到位、员工不当操作造成的一般机械伤害生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

安顺市平坝区羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂注册日期为2019年6月3日，统一社会信用代码为：92520421MA6HQFEG69，注册地址位于安顺市平坝区羊昌乡九龙村寨寒坡凹小坡，法定代表人班松玉，经营类型为个体工商户，营业期限为长期。经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。有机肥加工、生物质颗粒加工及机压碳加工。

安顺市平坝区羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂生产规模为年产12000吨机制木炭（生物质颗粒燃料），由法定代表人班松玉个人独资经营，生产经营活动由班松玉全面负责，经营收入、债务均由班松玉个人所有、承担。因生产活动需要，班松玉请有工人刘华祥、郑能标、何贵成3人，负责生产活动的具体实施。

（二）项目概况

项目名称为：安顺市平坝区羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂。建设规模及内容：生产车间、仓库、办公室、员工宿舍、食堂等。项目拟投入资金1025.66万元，生产规模为年产12000吨机制木炭（生物质颗粒燃料），占地面积为6670平方米（合10亩）。

该项目先是由厂长班松玉初步进行建设，后向平坝区农业农

村局申请资金继续建设厂房，2021年8月27日，安顺市平坝区农业农村局和贵州诚立建筑有限公司签订《平坝区2021年农作物秸秆综合利用试点项目羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂原料堆场施工合同》，工程地点：安顺市平坝区羊昌乡九龙村蛤蟆组。工程内容：新建避雨原料堆场2个1950㎡，建设规格：简易钢架棚；堆场1：单体长50m、宽30m、檐高6m、拱高2.4m；堆场2：单体长18m、宽25m、檐高6m、拱高2.4m。承包方式：包工包料。工程总价：合同总价包干人民币捌拾万零柒仟肆佰零贰元（小写：807402.00）整。（附投标清单价）。计划开工和竣工日期：场地“三通一平”，开工日期2021年8月28日；竣工日期2021年11月28日。

2019年6月26日，安顺市生态环境局对该项目的环境影响报告表进行批复，该项目主要污染物总量控制指标SO_2 0.085t/a、NO_x 0.102t/a。同意《安顺市平坝区羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂建设项目环境影响报告表》结论及其专家技术评估意见。

2019年9月9日，经安顺市平坝区农业经济发展办公室和安顺市平坝区农业农村局审核：该地块土地租赁合同、租赁土地面积真实有效，符合国土资发（〔2014〕127号）设施农用地第一条第二款规定，同意备案。

2019年11月12日，平坝区羊昌乡人民政府为该项目向安顺市平坝区自然资源局发函（乡府呈〔2019〕33号），办理设施

农用地申请备案，申请用地面积为：0.5297公顷，地类为旱地、荒草地。根据国土资源部及农业农村部针对设施农用地办理的相关文件精神的要求，该用地单位已完善设施建设方案、土地流转、用地协议签订、公示及其他相关上级部门的备案工作。设施农用地经批准后，羊昌乡将加强设施农用地的监管，督促用地单位足额缴纳土地复垦资金，确保该项目按照农用生产用途使用土地，并在土地流转期满后监督经营者按照土地复垦要求进行复垦。

2019年12月19日，安顺市平坝区自然资源局向羊昌乡人民政府回复《平坝区自然资源局关于安顺市九龙农林场废弃物再生资源利用项目设施农用地备案的通知》（平自然资字〔2019〕31号），对安顺市平坝区九龙农林场废弃物再生资源利用厂设施农用地原则通过备案，原则同意把羊昌乡九龙村集体土地共计5297平方米作为安顺市平坝区九龙农林场废弃物再生资源利用厂的设施农用地，仅限于生产设施用地使用。该设施农用地严格按照建设方案的设计使用土地，安顺市平坝区九龙农林场废弃物再生资源利用厂必须按照协议约定使用土地，确保农地农用；不得超过用地标准和改变土地用途，禁止擅自或变相将设施农用地用于其他非农建设；不得改变直接从事或服务于农业生产的设施性质，禁止擅自将设施用于其他经营。

（三）事故发生单位安全管理情况

1.厂内共有员工3人，根据工作分工，郑能标负责车间机械设备的日常维修和保养工作；刘华祥负责清理炉内灰烬，添加新

燃料使其燃烧，维持机器运转；何贵成在原料堆放车间工作，负责木炭生产加工。

2.单位未设置安全管理机构也未配备专职或兼职安全管理人员。

3.单位制定了《生产车间安全生产制度》，对上岗检查、用电安全、设备维护、地坑清理、教育培训等进行了简单规定。

（四）事故发生经过

经过现场勘察、调查询问、查看监控视频等方式，基本确认了事故发生经过。

7月21日上午6时30分许，郑能标、刘华祥和何贵成三人来到厂区生产区域进行作业准备。

6时53分许，当时工厂电源总开关处于断开状态，何贵成在堆放木棉的车间进入滚筒式筛选机内清理木料废渣，未断开滚筒式筛选机二级开关，未告知其他作业人员，也未要求其他人员现场监护。此时，郑能标、刘华祥不知道何贵成在清理滚筒式筛选机。

6时58分许，刘华祥打开工厂总开关，将炉火催燃，准备烧火工作。由于何贵成未将滚筒式筛选机的二次开关断开，刘华祥打开工厂总开关时，滚筒式筛选机随即开始运转，带动机器内的何贵成一起转动。

7时许，何贵成爬出滚筒式筛选机，刘华祥看到后立即来到机器旁询问何贵成情况，何贵成说自己腰部好痛，被机器打到了，

刘华祥赶紧关闭了机器开关，叫来郑能标查看情况。郑能标看见何贵成躺在机器旁边，没发现明显的外伤，问他严不严重，何贵成说有点严重，郑能标去关闭工厂电源总开关，通过电话将情况向班松玉报告，班松玉于7时5分拨打120急救电话。

7时43分，120急救车到达现场将何贵成送往通用医疗三〇三医院，送医途中，何贵成呼吸心跳骤停，经医护人员抢救无效，8时43分宣布其死亡。

（五）事故现场情况

事故现场位于安顺市平坝区羊昌乡九龙村寨寒坡凹小坡，车间平面布置如图1所示，何贵成作业位置如图2所示，涉事设备如图3所示。



图 1



图 2



图 3

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡，死者何贵成，男，汉族，小学文化，1974 年 4 月生，居民身份证号码：522******7051，家庭住址：安顺市西秀区黄腊乡五星村，系安顺市平坝区羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂工人。

2.直接经济损失情况

按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）统计，此次事故共造成直接经济损失约 65 万元，主要为死者赔偿费用。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

7 月 21 日 8 时 49 分，安顺市平坝区公安局接报警电话，称有人在羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂做工时被机器绞伤，送往通用医疗三〇三医院抢救无效后死亡。值班民警立即调度警力赶赴现场处警。同时，羊昌乡派出所向羊昌乡政府报告，羊昌乡政府立即组织人员赶赴现场参与应急处置，并报送至区政府总值班室。区政府总值班室接报后，电话通知安顺市平坝区应急管理局前往处置。接报后，安顺市平坝区应急管理局向安顺市应急管理局电话报告事故情况，并组织人员赶赴现场参与应急处置。

（二）事故现场应急处置情况

7月21日7时许，刘华祥、郑能标发现何贵成受伤，随后郑能标电话报告厂长（班松玉）。班松玉得知消息后立即拨打120急救电话。

（三）医疗救治和善后情况

7月21日7时5分，通用医疗三〇三医院接到急救电话，7时43分到达事故现场。在送医途中经抢救无效，8时43分宣布何贵成死亡。

事故发生后，羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂与死者何贵成家属达成赔偿协议。死者何贵成遗体运回家乡安葬。死者家属情绪稳定，事故善后处置总体平稳有序，未引发社会不稳定因素。

接到事故报告后，羊昌乡人民政府、区应急局、区公安局等有关单位领导和人员迅速赶赴现场开展处置工作，开展现场勘验、检查、收集证据等事故调查和善后工作。现场救援处置得当，信息报送准确及时，善后工作处理妥当。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，应急响应、应急组织、现场救援处置工作及时、有序，未引发次生事故。

三、事故原因分析

（一）直接原因

通过对事故现场进行勘查、对人员进行询问、查阅资料，认定事故直接原因是：工人何贵成安全意识淡薄，在清除滚筒式筛

选机里的木屑废渣时，未将滚筒式筛选机的二级开关断开，也未告知其他作业人员自己在筛选机中清理废渣。烧火工刘华祥按照正常流程，打开工厂总开关作业，滚筒式筛选机转动导致何贵成受伤，送医途中，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

班松玉作为安顺市平坝区羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂投资人和管理人，未保障安全生产所必须的资金投入，未明确安全管理人员开展作业现场隐患排查、未制定岗位安全操作规程、未规范组织安全教育培训。

（三）事故相关检测检验和鉴定情况

根据通用医疗三〇三医院居民死亡医学证明（推断）书编号【52040301220240040】：意识模糊、头颅未见明显畸形肿胀及活动性出血，双侧瞳孔等圆等大，对光反射灵敏，胸部存在压痛，未见明显畸形肿胀及活动性出血，全腹压痛，双侧肋缘下可见大面积皮肤挫伤，未见明显活动性出血，四肢未见明显畸形，返院途中患者突发呼吸心跳骤停，立即抢救，经抢救无效，宣布临床死亡。

（四）其他可能因素排除

通过询问调查、调取事故相关资料，结合当天的气象资料等分析，何贵成死亡现象符合机械伤害导致死亡，排除人为故意和突发自然灾害等死亡因素。

四、事故发生单位存在的主要问题

根据《中华人民共和国民法典》第二章第四节第五十四条规定：“自然人从事工商业经营，经依法登记，为个体工商户。个体工商户可以起字号”，由此表明个体工商户系特殊的自然人主体。

班松玉作为安顺市平坝区羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂投资人和管理人，未保障安全生产所必须的资金投入，未明确安全管理人员开展作业现场隐患排查、未制定岗位安全操作规程、未规范组织安全教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款[1]的规定。

五、相关部门监管履职情况

（一）平坝区农业农村局

平坝区农业农村局2024年以来，继续推进安全生产风险专项整治，常态化开展“打非治违”工作，加强农业农村领域安全监管，防控重大安全风险。截至目前，共开展安全生产隐患排查50余次，出动检查人员200余人次，发现安全隐患6个，已完成整改。开展安全生产宣传6次，发放宣传资料1600余份，发送安全短信2760余条。与企业、合作社签订了《安全生产责任落实承诺书》共4份，推动生产经营单位安全生产主体责任落实。但对安顺市平坝区羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂农作物

[1][?]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条　生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

秸秆综合利用试点项目审核通过后，指导督促该厂安全管理工作不力，未能及时发现存在的事故隐患，未有效压实企业主体责任。

（二）平坝区羊昌乡人民政府

平坝区羊昌乡人民政府2024年以来针对辖区内非煤矿山、种养殖业、轻工企业以及其他企业开展安全检查10余次，发现问题隐患21条，整改完成21条。同时主要领导、农业分管领导、安全生产分管领导及乡安委办（应急办）、乡安委会成员单位对辖区内各行业领域企业开展日常安全监督检查，发现隐患及时整治，并配合上级部门开展检查20余次。但对辖区内生产经营单位安全生产监督检查不细致、不深入，未能及时发现羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂事故隐患，履行属地监管责任不到位。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任的人员

1.何贵成，男，群众，安顺市平坝区羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂工人，安全意识淡薄，在滚筒式筛选机中清除废渣时，未将机器的二级开关断开，也未告知其他作业人员。违反《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]的规定。对发生事故，负有直接责任。鉴于何贵成在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议予以行政处罚的人员

---

[2] [?]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

2.班松玉（安顺市平坝区羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂），男，群众，安顺市平坝区羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂经营者，其全面负责公司生产经营活动，未保障安全生产所必须的资金投入，未明确安全管理人员开展作业现场隐患排查、未制定岗位安全操作规程、未规范组织安全教育培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十三条第一款[3]的规定，对事故的发生负有主要领导责任。根据《中华人民共和国民法典》第二章第四节第五十四条规定以及《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条[4]规定，个体工商户属于特殊的自然人，不应实行“双罚”，参照应急管理部公布的“龙岩市永定区龙潭镇虞溪村苦竹坑煤矸石堆场‘11•28’车辆伤害事故”案例，建议依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条第二款[5]的规定和《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第二十一条第（一）项[6]的规定，建议由应急管理部

---

3 [?]《中华人民共和国安全生产法》第二十三条　生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

4 [?]《中华人民共和国行政处罚法》第二十九条 对当事人的同一个违法行为，不得给予两次以上罚款的行政处罚。……

5 [?]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条　生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。

有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

6 [?]《生产安全事故罚款处罚规定》第二十一条第（一）项：个人经营的投资人未依照《中华人民共和国安全生产法》

门对其处3万元罚款。

（三）对事故有关责任单位的处理建议

1.平坝区农业农村局。对安顺市平坝区羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂农作物秸秆综合利用试点项目审核通过后，在履行“管行业必须管安全”的职责过程中，指导督促该厂安全管理工作不力，未能及时发现存在的事故隐患，未有效压实企业主体责任。建议责成平坝区农业农村局向平坝区安委办作出深刻书面检查。

2.平坝区羊昌乡人民政府。贯彻落实安全生产工作责任制相关政策不到位，对行政区域内生产经营单位安全生产状况监督检查不到位，督促企业落实安全生产各项措施防范安全事故不力。建议责成羊昌乡人民政府向平坝区安委办作出深刻书面检查。

七、事故整改和防范措施

（一）安顺市平坝区羊昌乡九龙农林废弃物再生资源利用厂。一是要健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，将责任落实到具体岗位、个人，加强对违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程工作管理力度，不断夯实安全生产基础，杜绝此类现象发生。加强风险辨识管控能力建设，制定出针对性强、具有可操作性的防范风险管控措施。二是要加大安全教育培训力度，让安全教育

的规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件，导致发生生产安全事故的，依照下列规定对个人经营的投资人处以罚款：

（一）发生一般事故的，处2万元以上5万元以下的罚款；

培训真正落到实处，加强一线作业人员安全生产教育培训工作，强化作业人员安全防范意识和安全操作技能，落实安全员的巡查制度，认真督促员工严格执行好本单位的安全生产规章制度和操作规程。三是要认真吸取此次事故教训，举一反三，进一步加大对落实安全管理、规章制度和操作规程的检查监督力度，开展多轮次、多角度的安全生产隐患大排查大整治，贯彻落实源头防范的重要预防措施。

（二）平坝区羊昌乡人民政府和平坝区农业农村局等各负有安全监督管理的部门要以此为鉴，加强安全生产宣传教育及安全监管力度，防范此类事故的再次发生；要求生产经营单位安全生产管理机构及安全生产管理人员恪尽职守、依法履职；严格要求生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。